رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٦٥٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩٦٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٤هـ

الموضوعات

عقد - استثمار - إجراءات التعاقد - الامتناع عن التعاقد - التعاقد على موقع استثماري متنازل عنه - انتفاء موافقة الجهة الإدارية - مخالفة التنازل للنظام - عدم الالتزام بقواعد وإجراءات تأجير العقارات الحكومية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتأجيرها موقعاً استثمارياً متنازل عنه لصالحها من قبل المستثمر السابق - تضمن النظام قواعد وإجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها - الثابت أن المدعية تطلب تأجير الموقع الاستثماري عليها دون الالتزام بقواعد وإجراءات تأجير العقارات الحكومية؛ مما يكون طلبها غير قائم على أساس سليم - عدم قبول احتجاج المدعية بأن المستثمر السابق تنازل لها عن الموقع الاستثماري؛ كون النظام تضمن عدم جواز تنازل المستثمر عن موقع الاستثمار للغير دون موافقة خطية من الجهة الإدارية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - ترخيص عيادة بيطرية - عدم استيفاء شرط الموقع.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص عيادة بيطرية على الموقع الاستثماري المتنازل عنه لصالحها من قبل المستثمر السابق -

ثبوت عدم أحقية المدعية بالموقع الاستثماري المتنازل عنه لصالحها وذلك لمخالفة التنازل للنظام - عدم وجود موقع للمدعية مطابق لشروط الترخيص - اعتبار مطالبة المدعية بإصدار الترخيص سابق لأوانه - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٦، ٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المواد (١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ، بشأن ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية.

الوَقَائِعُ

مجمل وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة في ١٤٤٢/٨/١٦هـ جاء فيها: أن موكلته تقدمت بطلب ترخيص عيادة بيطرية أولية من عام ١٤٣٧هـ، وتم استكمال جميع الطلبات، وتم البناء بناءً على موافقة المدعى عليها، إلا أن الرخصة لم تمنح بحجج واهية مما تسبب في إلحاق الضرر بموكلته، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها

بمنح موكلته ترخيصاً للعيادة البيطرية الأولية أو التعويض عما لحقها من أضرار وخسائر مادية نتيجة موافقتها على إقامة العيادة ومزاولة النشاط. وبعد قيد صحيفة الدعوى قضيةً إداريةً، نظرتها الدائرة وفق المبين في محاضرها، وقد حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية بأنه يحصر مطالبة موكلته بطلب تأجير موكلته موقع العيادة المؤجر سابقاً للمستثمر (...) لإقامة مشروع عيادة بيطرية عليها، وإلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل بالامتناع عن منح موكلته رخصة عيادة بيطرية. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت التظلم أمام المدعى عليها، وتقديم المستند النظامي لطلبه، فاستعد بذلك. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جاء فيها: أن طلب المدعية لم يستوف ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع العيادات البيطرية الصادرة بناءً على قرر مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: تقدم المواطن (...) بطلب تأجير موقع لإنشاء عيادة بيطرية برقم (٦٣٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣هـ لمكتب الزراعة بمحافظة عفيف، ثم تقدم المستثمر بالتنازل برقم المعاملة (٦٠٠٥٥١/٧١٨٥/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ لزوجته -المدعية في هذه الدعوى- وذلك بالمخالفة لنص البند التاسع من ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ، والذي نص على أنه: "لا يجوز للمستثمر التنازل أو تأجير الموقع لأي شخص أو جهة أخرى وإذا ثبت أنه تنازل أو أجر الموقع أو جزءاً منه فإنه يحق للوزارة سحب الأرض من المستثمر مهما

كان عليها من منشآت، وليس له حق المطالبة بأي تعويض أو الأجرة"، وهنا يتضح بأن هذا التنازل مخالف للنظام. ثانياً: نص البند (أولاً) من الضوابط المشار إليها على أنه: "يجب أن تكون الأرض المراد تأجيرها خاليةً من المنازعات الفردية والقبلية وحقوق الاختصاص وخارج النطاق العمراني، وأن يكون الموقع المراد تأجيره من المواقع الخاضعة لإشراف الوزارة"، وقد تبين وجود معارضة على قيام العيادة البيطرية من المواطن (...) بموجب المعاملة الواردة للفرع برقم (١٤٤٢/١٣٨/٣١١٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ، مما ينتفي معه تحقق ضوابط التأجير سالفة الذكر، وتصبح المطالبة قائمةً على غير سند صحيح من النظام أو الواقع، وجديرة بالرفض، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ضوابط التأجير والقرارات المشار إليها في المذكرة المقدمة منه، فقدم نسخةً مما طلب منه عبر خدمة تبادل المذكرات. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما طلب منه مع تقديم المستند النظامي، فذكر بأنه قدم كل ما يتعلق بطلبه في الدعوى، وأرفق مذكرةً جوابيةً جاء فيها: ١-إشارة إلى مذكرة المدعى عليها والوارد فيها مخالفة المدعية لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ؛ فيثار التساؤل هنا في حال مخالفة المدعية لهذا القرار فلماذا وافقت بإنشاء عيادة للمدعية من عام ١٤٣٧هـ. ٢-تمت الإشارة إلى أن صاحب الطلب الأول تنازل عن الموقع لزوجته، وهذا يعد مخالفاً للنظام؛ فكيف تتم الموافقة على التنازل من قبل المدعى عليها إذا كان ذلك مخالفاً للنظام. ٣-ذكرت المدعى عليها بأنه يوجد منازعات على الموقع محل

الدعوى، وهذا غير صحيح؛ مبيناً ما يدعم ذلك ما جاء في خطاب لجنة التعديات بالمحافظة المؤرخ في ١٤٣٧/٦/٨هـ، والمرفق في هذه الدعوى. ٤-ذكرت المدعى عليها وجود اعتراض من قبل المواطن (...) في عام ١٤٤٢هـ؛ فيثار التساؤل هنا: كيف يقبل اعتراض من فرد على استثمار للدولة في أرض مملوكة للدولة ممثلةً بالمدعى عليها، والمدعية مستثمرة ومستأجرة لهذا لموقع وليس لهذا الفرد حق خاص فيها وتم السكوت على من يدعي بأن له حق من عام ١٤٣٧هـ، وبعد اكتمال البناء وإنشاء العيادة بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك واستكمال جميع الشروط يؤخذ بهذا الاعتراض والذي يعد خسارةً ماديةً كبيرةً لموكلته ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب تأجيرها موقع العيادة المؤجر سابقاً للمستثمر (...) لإقامة مشروع عيادة بيطرية عليه، وإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحها رخصة عيادة بيطرية؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيّاً بنظر الدعوى بناءً على المادة الثالثة عشرة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصَّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها

ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". كما أن المحكمة مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان القرار المتظلم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن المدعية تطلب تأجيرها موقع العيادة المؤجر سابقاً للمستثمر (...) لإقامة مشروع عيادة بيطرية عليه، وإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحها رخصة عيادة بيطرية، فبالنظر للطلب الأول، وفحص الدائرة لأوراق الدعوى ظهر لها بأن المواطن (...) تقدم بطلب استئجار أرض حكومية تابعة لمحافظة عفيف لإقامة مشروع عيادة

بيطرية وذلك في عام ١٤٣٧هـ، وقد صدرت الموافقة بإنشاء العيادة من قبل وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، ثم قام المستثمر المشار إليه بالتنازل عن هذا الموقع للمدعية بإرادته المنفردة، وتطلب المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعاقد معها على هذا الموقع، إلا أن المدعى عليها تمتنع عن ذلك بحجة مخالفتها للنظام، وبحجة وجود اعتراض على هذا المشروع. ولما كان الفصل التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ قد بيَّن قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المئة على أنه: "يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني، كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية، ومواقع أجهزة البيع الذاتي والصراف الآلي وغيرها، وعلى الجهة الحكومية تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية"، كما نصت المادة السادسة والعشرون بعد المئة على أنه: "يتم الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقاً لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني"، وقد نصت المادة السادسة من النظام والتي بينت قواعد وإجراءات المنافسة العامة على أنه: "تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا

ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام"، كما نصت المادة السابعة من ذات النظام على: "أ-يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما"، كما نصت المادة السابعة والعشرون بعد المئة من اللائحة على أنه: "تقوم الجهة الحكومية قبل الإعلان عن المزايدة العامة، بإعداد وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار التي ينبغي أن تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والإنشاءات، والتجهيزات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة الإيجار أو الاستثمار"، كما أن البند الثاني من ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ نص على أنه: "تقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية، ويتم الإعلان عن تأجيرها في الجريدة الرسمية"، وبما أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية قد حدد بشكل واضح ومفصل قواعد وإجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها بما لا يدع لاختلاف وجهات النظر مجالاً بهذا الخصوص، وحيث إن المدعية تريد إلزام المدعى عليها بتأجيرها الموقع على خلاف ما نص عليه النظام؛ فإن الدائرة ترى عدم قيام مطالبتها على سند سليم من النظام؛ مما تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. ولا يرد

على حكم الدائرة من أن المستثمر السابق تنازل للمدعية وقد أبدت الجهة موافقتها على ذلك؛ إذ أن البند التاسع من ضوابط وإجراءات تأجير مشاريع مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ قد نص على أنه: "لا يجوز للمستثمر التنازل أو تأجير الموقع لأي شخص أو جهة أخرى، وإذا ثبت أنه تنازل أو أجر الموقع أو جزء منه فإنه يحق للوزارة سحب الأرض من المستثمر مهما كان عليها من منشآت وليس له حق المطالبة بأي تعويض أو الأجرة"، كما أن المادة السابعة والأربعين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد نصت على أنه: "يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المستثمر أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: ...٣-إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في عقد الاستثمار، أو التأجير، أو تنازل عنه للغير، دون موافقة خطية من الجهة، بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار"؛ مما يتبين معه عدم صحة إجراء التنازل للغير دون موافقة خطية وبما يتوافق مع النظام. وأما ما يتعلق بما دفع به وكيل المدعية من أنه بعد اكتمال البناء وإنشاء العيادة بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك واستكمال جميع الشروط اعتبرت الجهة الاعتراض على تأجير الموقع مما يعد ذلك خسارة مادية كبيرة لموكلته؛ إذ أن هذا دفع لا أساس له، فالمستثمر السابق هو من قام بإنشاء العيادة، كما أنه لا يوجد بين المدعية وبين

المدعى عليها أي عقد بموجبه يسوغ لها التصرف والقيام بإنشاءات على أرض لا تملك التصرف فيها. وأما ما يتعلق بطلب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحها رخصة عيادة بيطرية؛ وحيث إن الدائرة انتهت إلى أنه لا أحقية للمدعية بما تطالب به على الموقع محل الدعوى؛ فإن طلب إلزام المدعى عليها بإصدار ترخيص عيادة بيطرية على هذا الموقع سابق لأوانه، إذ يلزم من استصدار ترخيص عيادة بيطرية وجود موقع مطابق للشروط، ومستوفٍ للطلبات النظامية، والمدعية لا تملك ذلك حتى حينه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: رفض الدعوى رقم (١٠٦٥٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثانياً: عدم قبول طلب المدعية المتعلق بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحها ترخيص عيادة بيطرية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: أولاً: رفض طلب المدعية المتعلق بطلب تأجيرها موقع العيادة المؤجر سابقاً للمستثمر (...) لإقامة مشروع عيادة بيطرية عليه. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية المتعلق بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحها ترخيص عيادة بيطرية.